MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

# Direito Eleitoral

Justiça Eleitoral, condições de elegibilidade e inelegibilidades, partidos e fidelidade partidária, sistemas eleitorais, propaganda, financiamento, ações eleitorais e crimes.

**2** questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

# Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Eleitoral costumam cobrar condições de elegibilidade e inelegibilidades, fidelidade partidária, propaganda eleitoral e as ações (AIRC, AIJE, AIME e RCED) com seus prazos. A tabela de ações desta sinopse resolve boa parte da prova.

| 2 | 1 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| questões por prova | a meta mínima de acertos | ações eleitorais com prazos próprios | seções com tabelas e exemplos |

## O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Eleitoral na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

**LEI SECA**
O dispositivo exato que você precisa ler.

**COMO CAI**
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

**ATENÇÃO**
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

**PARA MEMORIZAR**
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

## Sumário


1 Justiça Eleitoral e Ministério Público
2 Alistamento e condições de elegibilidade
3 Inelegibilidades
4 Partidos políticos e fidelidade
5 Sistemas eleitorais
6 Propaganda, financiamento e condutas ilícitas
7 Ações, recursos e crimes eleitorais
8 Pegadinhas, números e revisão final


# 1 Justiça Eleitoral e Ministério Público

- **Órgãos (CF, art. 118):** Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais.
- **TSE (art. 119):** no mínimo **7 membros**: **3** juízes dentre os ministros do STF, **2** dentre os ministros do STJ, eleitos por voto secreto, e **2** juízes dentre **advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, nomeados pelo Presidente da República a partir de lista sêxtupla indicada pelo STF. O Presidente e o Vice-Presidente do TSE são eleitos dentre os ministros do STF.

- **TREs (art. 120):** 7 membros: 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito, 1 juiz do TRF (ou juiz federal) e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República a partir de lista sêxtupla do TJ.
- A Justiça Eleitoral **não tem quadro próprio de juízes**: os membros servem por **2 anos**, no mínimo, e nunca por mais de **2 biênios consecutivos** (art. 121, § 2º). Os juízes eleitorais de primeira instância são juízes de direito estaduais.
- São **irrecorríveis** as decisões do TSE, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança (art. 121, § 3º).
- A Justiça Eleitoral tem também **função administrativa** (organiza as eleições), **normativa** (edita resoluções) e **consultiva** (responde a consultas em tese, sem caráter vinculante, formuladas por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido, ao TSE).

### Ministério Público Eleitoral

Não há carreira própria. O **Procurador-Geral Eleitoral** é o Procurador-Geral da República, que atua no TSE. Nos TREs atuam Procuradores Regionais Eleitorais (membros do MPF), e perante os juízes eleitorais, **promotores de justiça** estaduais, por delegação.

## 2 Alistamento e condições de elegibilidade

- **Alistamento e voto (CF, art. 14, § 1º):** obrigatórios para os maiores de 18 anos; facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.
- **Inalistáveis:** os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos (§ 2º).
- **Domicílio eleitoral:** conceito **mais amplo** que o domicílio civil. Basta a demonstração de vínculos políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou comunitários com o município, segundo o TSE.

### Condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º)

| Condição | Regra |
|---|---|
| Nacionalidade brasileira | Nato ou naturalizado, salvo para os cargos privativos de nato. |
| Pleno exercício dos direitos políticos | Não pode estar com os direitos políticos perdidos ou suspensos (art. 15). |
| Alistamento eleitoral | Ser eleitor. |
| **Domicílio eleitoral na circunscrição** | Por pelo menos **6 meses** antes da eleição (Lei 9.504, art. 9º). |
| **Filiação partidária** | Deferida pelo partido pelo menos **6 meses** antes da eleição. Não há candidatura avulsa no Brasil. |
| **Idade mínima** | 35 anos (Presidente, Vice e Senador); 30 (Governador e Vice); 21 (Deputados, Prefeito, Vice e juiz de paz); 18 (Vereador). |

A idade mínima é verificada tendo por referência a **data da posse**, salvo quando fixada em **18 anos**, hipótese em que é aferida na data-limite para o pedido de registro (Lei 9.504, art. 11, § 2º).

> **ATENÇÃO**
> O militar alistável é elegível sem precisar de filiação partidária prévia: se tiver menos de 10 anos de serviço, deve afastar-se da atividade; se tiver mais de 10 anos, é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa para a inatividade no ato da diplomação (CF, art. 14, § 8º).

# 3 Inelegibilidades

### Constitucionais (art. 14, §§ 4º a 7º)

- **Absolutas:** os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis para qualquer cargo (§ 4º).
- **Reeleição (§ 5º):** os chefes do Executivo podem ser reeleitos para um único período subsequente. A vedação alcança também quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. O TSE veda o chamado **prefeito itinerante** (terceiro mandato consecutivo em outro município).
- **Desincompatibilização (§ 6º):** para concorrer a **outros cargos**, os chefes do Executivo devem renunciar até **6 meses** antes do pleito.
- **Reflexa (§ 7º):** são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o **cônjuge** e os **parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau** ou por adoção, do Presidente, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade (SV 18). A regra alcança também o companheiro e a união homoafetiva.

### Infraconstitucionais (LC 64/90, com a Lei da Ficha Limpa)

Só **lei complementar** pode estabelecer outros casos de inelegibilidade (CF, art. 14, § 9º). A LC 64/90, com as alterações da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), prevê inelegibilidade, em regra pelo prazo de **8 anos**, para, entre outros:

- os condenados, em decisão **transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado**, por crimes contra a administração pública, o patrimônio público, eleitorais, de lavagem de dinheiro, tráfico, hediondos, entre outros;
- os que tiverem suas **contas** relativas ao exercício de cargos ou funções públicas **rejeitadas** por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade, por decisão irrecorrível do órgão competente;
- os condenados por **abuso do poder** econômico ou político, em decisão transitada em julgado ou colegiada;
- os que **renunciarem** ao mandato desde o oferecimento de representação capaz de autorizar a abertura de processo por quebra de decoro;
- os condenados à suspensão dos direitos políticos por ato doloso de **improbidade** que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
- os excluídos do exercício da profissão por decisão do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional.

O STF declarou a Lei da Ficha Limpa constitucional e aplicável a fatos anteriores à sua edição, por não se tratar de pena (ADCs 29 e 30). As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento da **formalização do pedido de registro**, ressalvadas as alterações supervenientes que afastem a inelegibilidade.

# 4 Partidos políticos e fidelidade

- O partido é **pessoa jurídica de direito privado**. Adquire personalidade com o registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e, depois, registra seu estatuto no **TSE**, comprovado o apoiamento mínimo de eleitores (Lei 9.096, arts. 7º e 8º).
- É assegurada aos partidos **autonomia** para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento (CF, art. 17, § 1º). É vedado o recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros e a utilização de organização paramilitar.
- **Cláusula de desempenho (EC 97/2017):** só têm direito aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos que atingirem desempenho mínimo nas eleições para a Câmara dos

Deputados.

- **Coligações:** vedadas nas eleições **proporcionais** desde 2020 (EC 97/2017); permitidas nas majoritárias.
- **Federações partidárias (Lei 14.208/2021):** dois ou mais partidos podem reunir-se em federação, que atua como se fosse uma única agremiação, com abrangência nacional e permanência mínima de **4 anos**.

### Fidelidade partidária

- O mandato obtido em eleição **proporcional** pertence ao **partido**. O deputado ou vereador que se desligar do partido pelo qual foi eleito perde o mandato, salvo justa causa ou anuência do partido (CF, art. 17, § 6º, incluído pela EC 111/2021).
- A perda do mandato por infidelidade **não se aplica** aos eleitos pelo sistema **majoritário** (Presidente, Governador, Prefeito e Senador), segundo o STF (ADI 5081).
- **Justa causa (Lei 9.096, art. 22-A):** mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação política pessoal; e mudança de partido efetuada durante a **janela partidária**, período de **30 dias** que antecede o prazo de filiação exigido para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente.

## 5 Sistemas eleitorais

| Sistema | Cargos | Regras |
|---|---|---|
| **Majoritário absoluto** | Presidente, Governador e Prefeito de municípios com mais de **200 mil eleitores** | Exige maioria absoluta dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). Se ninguém a obtiver, há **segundo turno** entre os 2 mais votados. |
| **Majoritário simples** | Senador e Prefeito de municípios com até 200 mil eleitores | Vence o mais votado, em turno único. |
| **Proporcional** | Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereadores | As cadeiras são distribuídas conforme o **quociente eleitoral** (votos válidos ÷ vagas) e o **quociente partidário** (votos do partido ÷ quociente eleitoral). |

- No sistema proporcional, só são eleitos os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a **10% do quociente eleitoral** (Código Eleitoral, art. 108).
- Os votos **brancos e nulos** não são computados como válidos. A nulidade de mais da metade dos votos não decorre de votos nulos dados pelo eleitor (manifestação apolítica), mas de fraude ou cassação.
- A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de **novas eleições**, independentemente do número de votos anulados (Código Eleitoral, art. 224, § 3º).

## 6 Propaganda, financiamento e condutas ilícitas

### Propaganda eleitoral (Lei 9.504/97)

- A propaganda eleitoral só é permitida após o dia **15 de agosto** do ano da eleição (art. 36).
- **Não configura propaganda antecipada** a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais e a participação em entrevistas e debates, desde que **não envolvam pedido explícito de voto** (art. 36-A).

- São **vedados**: propaganda por meio de **outdoors**, inclusive eletrônicos (art. 39, § 8º); **showmícios** e apresentação de artistas em comícios (§ 7º); confecção e distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, **brindes** ou quaisquer outros bens que proporcionem vantagem ao eleitor (§ 6º).
- Na internet, é vedada a veiculação de propaganda **paga**, exceto o **impulsionamento** de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos (art. 57-C).
- A **propaganda gratuita no rádio e na TV** ocorre nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições (art. 47).
- **Direito de resposta (art. 58):** a partir da escolha dos candidatos em convenção, é assegurado a quem for atingido por afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

## Financiamento de campanha

- É **vedada a doação de pessoas jurídicas** a campanhas e partidos (STF, ADI 4650).
- As doações de **pessoas físicas** ficam limitadas a **10% dos rendimentos brutos** auferidos no ano anterior à eleição (art. 23, § 1º). O **autofinanciamento** é limitado a 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo (§ 2º-A).
- Os recursos públicos vêm do Fundo Partidário e do **Fundo Especial de Financiamento de Campanha** (FEFC).
- **Cota de gênero:** cada partido deve preencher o mínimo de **30%** e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo (art. 10, § 3º). Os partidos devem destinar às candidaturas femininas recursos do FEFC e tempo de propaganda proporcionais ao número de candidatas, respeitado o mínimo de 30% (STF, ADI 5617; EC 117/2022). As candidaturas fictícias para burlar a cota configuram fraude.

## Condutas ilícitas

- **Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A):** doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Sanções: **multa e cassação do registro ou do diploma**. Para a caracterização, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, e não se exige potencialidade para alterar o resultado.
- **Condutas vedadas aos agentes públicos (art. 73):** ceder ou usar bens públicos em benefício de candidato; usar materiais ou serviços custeados pelo governo; ceder servidor para comitê de campanha; fazer distribuição gratuita de bens no ano da eleição, salvo programas sociais autorizados em lei e em execução orçamentária no exercício anterior; nomear, demitir ou transferir servidores na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse, com exceções.
- **Abuso de poder econômico, político ou dos meios de comunicação:** apurado na AIJE. A configuração depende da **gravidade das circunstâncias**, e não da potencialidade de alterar o resultado (LC 64, art. 22, XVI).

# 7 Ações, recursos e crimes eleitorais

| Ação | Prazo | Objeto e consequência |
|---|---|---|
| **AIRC**<br>Impugnação de registro de candidatura (LC 64, art. 3º) | **5 dias**, contados da publicação do pedido de registro | Ausência de condição de elegibilidade ou presença de causa de inelegibilidade. Legitimados: candidato, partido, coligação, federação e MP. Qualquer cidadão pode apresentar notícia de inelegibilidade. |
| **AIJE**<br>Investigação judicial eleitoral (LC 64, art. 22) | Do registro até a **diplomação** | Abuso do poder econômico ou político, uso indevido dos meios de comunicação. Gera **cassação** do registro ou diploma e **inelegibilidade por 8 anos**. |
| **AIME**<br>Impugnação de mandato eletivo (CF, art. 14, §§ 10 e 11) | **15 dias** contados da diplomação | Abuso do poder econômico, **corrupção ou fraude**. Tramita em **segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. |
| **RCED**<br>Recurso contra expedição de diploma (CE, art. 262) | **3 dias** após a diplomação | Inelegibilidade **superveniente** ou de natureza **constitucional** e falta de condição de elegibilidade. Apesar do nome, tem natureza de ação. |

- O prazo geral dos **recursos eleitorais** é de **3 dias** (Código Eleitoral, art. 258).
- Os recursos eleitorais, em regra, **não têm efeito suspensivo** (art. 257), salvo o recurso ordinário contra decisão que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato, que é recebido com efeito suspensivo (§ 2º).
- Os prazos eleitorais são **contínuos e peremptórios**, correndo inclusive aos sábados, domingos e feriados no período eleitoral.

### Crimes eleitorais

- Os crimes eleitorais são de **ação penal pública incondicionada** (Código Eleitoral, art. 355).
- Compete à **Justiça Eleitoral** processar e julgar os crimes eleitorais e os **crimes comuns que lhes forem conexos** (STF, Inq 4435).
- Exemplos: corrupção eleitoral (dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber vantagem para obter ou dar voto, art. 299); boca de urna no dia da eleição; divulgação de pesquisa fraudulenta; transporte irregular de eleitores no dia da eleição.
- Nenhuma autoridade pode prender ou deter eleitor desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, salvo em flagrante delito, em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto (art. 236).

# 8 Pegadinhas, números e revisão final

### As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a Justiça Eleitoral tem quadro próprio de juízes.

2. Aferir a idade do vereador na data da posse. É na data-limite do registro.
3. Admitir candidatura avulsa, sem filiação partidária.
4. Estender a inelegibilidade reflexa a parentes de 3º grau.
5. Criar inelegibilidade por lei ordinária.
6. Aplicar a perda do mandato por infidelidade a Senador ou Prefeito.
7. Admitir coligação em eleições proporcionais.
8. Admitir doação de pessoa jurídica a campanha.
9. Exigir pedido explícito de voto ou potencialidade para configurar captação ilícita de sufrágio.
10. Trocar os prazos das ações: AIRC 5 dias, AIME 15 dias, RCED 3 dias, AIJE até a diplomação.

## Tabela de números

| Regra | Número | Fonte |
|---|---|---|
| TSE: membros (STF · STJ · advogados) | **7 (3 · 2 · 2)** | CF, art. 119 |
| Mandato dos juízes eleitorais | **2 anos, até 2 biênios** | CF, art. 121 |
| Domicílio eleitoral · filiação partidária | **6 meses** | Lei 9.504, art. 9º |
| Desincompatibilização do chefe do Executivo | **6 meses** | CF, art. 14, § 6º |
| Inelegibilidade reflexa: grau de parentesco | **até o 2º grau** | CF, art. 14, § 7º |
| Prazo geral das inelegibilidades da Ficha Limpa | **8 anos** | LC 64/90 |
| Janela partidária · federação | **30 dias · 4 anos** | Lei 9.096 |
| Segundo turno em municípios com mais de | **200 mil eleitores** | CF, art. 29, II |
| Votação mínima no proporcional | **10% do quociente** | CE, art. 108 |
| Início da propaganda | **16 de agosto** | Lei 9.504, art. 36 |
| Doação de pessoa física · autofinanciamento | **10% dos rendimentos · 10% do limite** | art. 23 |
| Cota de gênero | **mínimo 30%** | art. 10, § 3º |
| AIRC · AIME · RCED · recursos | **5 · 15 · 3 · 3 dias** | LC 64, CF e CE |

**LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA**

CF: arts. 14 a 17 e 118 a 121 · Lei 9.504/1997: arts. 9º a 11, 23, 36 a 41-A, 57-C e 73 · Lei 9.096/1995: arts. 7º, 11-A e 22-A · LC 64/1990: arts. 1º, 3º e 22 · Código Eleitoral: arts. 108, 224, 236, 257, 258, 262, 299 e 355.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal, no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), na Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), na Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), na LC 64/1990 (com a LC 135/2010) e na jurisprudência do STF e do TSE citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.